

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת שרון מרים השכל

פ/869/25

הצעת חוק איסור הנפת דגל הרשות הפלסטינית, התשפ"ג–2022

- מטרה
1. מטרת חוק זה לקבוע כי כיוון שהרשות הפלסטינית היא ישות המעודדת ומתקצבת טרור נגד מדינת ישראל, תיאסר הנפת דגלה בישראל ובאזורי ההתיישבות הישראלית ביהודה ושומרון.
- איסור הנפת דגל הרשות הפלסטינית
2. המניף את דגל הרשות הפלסטינית דינו מאסר 3 שנים או קנס שלא יפחת מ-5,000 שקלים חדשים.
- התקהלות אסורה
3. שלושה אנשים לפחות שנתקלו בתיאום או בצורה מאורגנת, והונף או הוצג בהתקהלות זו דגל הרשות הפלסטינית, יראו התקהלות זו כהתקהלות אסורה, והמשתתף בה דינו מאסר שנה אחת.
- עבירת חוץ
4. עבירה לפי חוק זה שנעברה בשטח C או בשטח H2 באזור היא עבירת חוץ כמשמעותה בסעיף 13 לחוק העונשין, התשל"ז–1977¹; בסעיף זה – "האזור" – כהגדרתו בסעיף 378 (א) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה–1995²;
- "שטח C" – כהגדרתו בהסכם ביניים ישראלי-פלסטיני בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה;
- "שטח H2" – כהגדרתו בפרוטוקול בדבר ההערכות מחדש בחברון.
- דיווח
5. המפקח הכללי של משטרת ישראל יפרסם באתר האינטרנט של משטרת ישראל, אחת לארבעה חודשים דו"ח בנוגע לתיקי החקירה בעבירות לפי חוק זה בחלוקה לפי מחוזות ותחנות משטרה, ובו יצוינו:
- (1) אירועי הפרת החוק;
- (2) מספר תיקי החקירה שנפתחו;

¹ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

² ס"ח התשנ"ה עמ' 210.

(3) מספר תיקי החקירה שנסגרו ועילות סגירתם;

(4) כתבי אישום שהוגשו ותוצאותיהם;

(5) מספר הקנסות שהוטלו וסכומיהם;

תוקף

6. חוק זה יעמוד בתוקפו כל עוד הרשות הפלסטינית משלמת כספים בזיקה

לטרור כהגדרתם בחוק להקפאת כספים ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה

לטרור מהכספים המועברים אליה מממשלת ישראל, התשע"ח–2018.³

דברי הסבר

הרשות הפלסטינית מעודדת ותומכת באופן ישיר בפעולות טרור כנגד מדינת ישראל. חלק לא מבוטל מתקציב הרשות מופנה על פי החוק הפלסטיני לתשלום משכורות ולמימון הטבות למחבלים פלסטינים הכלואים בישראל (במהלך מאסרם ואף לאחר שחרורם) ולמענק קצבאות למשפחות פלסטיניות שקרוב משפחתם נהרג או נפצע, רבים מהם מחבלים. היקף תשלומים אלה עומד על מיליארדי שקלים. יתרה מכך, על פי החוק הפלסטיני, ככל שהעונש שהושת על המחבל הפלסטיני חמור יותר, קרי ככל שגרם לפגיעה רבה יותר במדינת ישראל ובתושביה, כך גדלה המשכורת לה הוא זוכה. רבים מהמחבלים מקבלים משכורת גבוהה בהרבה מהשכר הממוצע לשכיר ברשות הפלסטינית.

וכדברי בית המשפט העליון בע"א 2362/19 פלוני נ' הרשות הפלסטינית: "ייתאמר מיד ובקול צלול וברור. מדיניות התגמולים של הרש"פ מעוררת שאת נפש. הדעת אינה סובלתה. הלב מתכווץ ומתקומם כנגדה. העין חשה בעוצמה את דקירתה. דקירת העין המטאפורית מצטרפת לכאב ולייסורי הלב והנפש של בני משפחותיהם של קורבנות פיגועי הטרור – ולא נוכל לפרטם כי רבים הם. קשה שלא להזדעק אל מול פרקטיקה זו של קצבאות המשתלמות אך ורק לאסירים ביטחוניים, להבדיל מאסירים פליליים "רגילים". לדוגמה, פלסטיני שרצח את פלוני במהלך פריצה לביתו ונשפט בגין כך לעונש מאסר בישראל – לא יזכה לתגמולים. לעומתו, פלסטיני שרצח נשים וילדים בפיגוע טרור, יזכה גם יזכה לכך. התגמול המוענק לאסירים ביטחוניים ובני משפחותיהם בעקבות פנייתם אף אינו שווה לכל נפש. גובה התשלום החודשי משתנה בהתאם לתקופות המאסר שנגזרו על האסיר הביטחוני. ככל שתקופת המאסר ארוכה יותר, כך גדל שיעור התמיכה החודשית, ולא דומה מיידה אבנים שניידן למספר חודשי מאסר, לרצח שנשפט למאסר עולם. התגמולים החודשיים המשולמים כיום לאסירים ביטחוניים שעליהם נגזרו עשרות שנות מאסר, הם סכומים משמעותיים הגבוהים פי שלושה וארבעה מהשכר הממוצע ברשות הפלסטינית. צא ולמד, שפלסטיני שעלה בידו לרצוח מספר ישראלים והוא מרצה בשל כך מספר מאסרי עולם, יזכה לתגמול כספי, שאם נתרם אותו למונחים של שכר ממוצע במשק בישראל – הוא שקול לסדר גודל של כ-40,000 שקלים חדשים לחודש".

לפיכך מוצע כי כל עוד הרשות הפלסטינית מממנת טרור ומשלמת כספים בזיקה לטרור, כהגדרתם בחוק להקפאת כספים ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור מהכספים המועברים אליה מממשלת ישראל, התשע"ח–2018, יראו בדגל הרשות הפלסטינית כדגל ארגון טרור, ובהנפתו קריאה לטרור כנגד מדינת ישראל.

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת אורית מלכה סטרוק וקבוצת חברי הכנסת (פ/3939/24).

הצעת החוק זוהי לפ/3939/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)

³ ס"ח התשע"ח עמ' 732